

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת נעמה לזימי

פ/25/1686

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – מתכונת אחידה לפנקס שכר ותלוש שכר), התשפ"ג–2023

1. תיקון התוספת בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958¹, בתוספת –

(1) בפרט 2 –

(א) בפרט משנה (א), בסופו יבוא "(במתכונת: שנה/חודש/יום)";

(ב) בפרט משנה (ב), בסופו יבוא "(מספר חודשים פחותים משנה. מספר שנים שלמות); ותק הנוגע לרכיב שכר מסוים יצוין לאיזה רכיב הוא מתייחס";

(2) בפרט 3, אחרי "היקף המשרה" יבוא "באחוזים מתוך משרה מלאה";

(3) בפרט 4 –

(א) בפסקה (1), בסופה יבוא "(במתכונת: שנה/חודש/יום עד שנה/חודש/יום)";

(ב) בפסקה (2), בסופה יבוא "לפי יום עבודה רגיל ושבוע עבודה רגיל, כפי שפורטו בסעיף 6 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב–2002"

(ג) בפסקה (4), אחרי "העבודה" יבוא "המצטבר";

(ג) בפסקה (5), בסופה יבוא "בימים ובחלקי ימים";

(ד) בפסקה (6), אחרי "בתקופת התשלום" יבוא "תוך הבחנה בין ימי מחלה בעד מחלת העובד או בעד מחלת בני משפחתו" ואחרי "הצבורה" יבוא "בימים ובחלקי ימים";

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 86.

(א) בפסקה (2), בסופה יבוא "תוך הבחנה בין השכר המשולב או שכר היסוד, לפי העניין, ובין שאר הרכיבים (ייקרא "שכר רגיל")";

(ב) בפסקה (3), אחרי "פריזון עבודה" יבוא "כגון עמלות או בונוסים", ואחרי "סוג התשלום" יבוא "(שיקרא בהתאם להגדרתו או לכינויו לפי חוק זה ויצוין בכינויו המלא ללא ראשי תיבות)";

(ג) בפסקה (4), אחרי "במס הכנסה" יבוא "בשל התקופה שבעדה הם משולמים";

(ד) בפסקה (5), אחרי "לאומי" יבוא "בשל התקופה שבעדה הם משולמים";

(5) בפרט 6, בפסקה (4), אחרי "לפי" יבוא "סוג הקופה (כגון פנסיה או קרן השתלמות), ושם החברה המנהלת של".

ד ב ר י ה ס ב ר

בשנת 2008 נחקק תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן – התיקון), אשר קבע מהם הפרטים שחובה לכלול בכל תלוש שכר. התיקון הסדיר לראשונה את התחום ושיקף לעובדים את הפרטים השונים המרכיבים את שכרם. יחד עם זאת, מכיוון שהתיקון לא קבע מונחים אחידים לתלוש השכר ונשאר מרחב אפשרויות לגבי היקף הנתון שיש לפרט או אופן הצגתו, מתקשים עובדים רבים ללמוד לקרוא את תלוש השכר, ולזהות טעויות ושגיאות שמשמעותם הכספית עשויה להיות משמעותית.

קביעת מונחים אחידים והבהרת היקף הנתונים ואופן הצגתם בתלוש השכר, בדומה למהלך שערך אגף שוק ההון במשרד האוצר לגבי דוחות הפנסיה השנתיים של קרנות הפנסיה, תאפשר לכל עובד לרכוש את מיומנות קריאת תלוש השכר פעם אחת, ולהשתמש בה לאורך כל שנותיו בשוק העבודה, על מנת להבין את תלוש השכר שהוא מקבל, ולזהות טעויות ושגיאות.

מוצע אם כן, לתקן את התוספת לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, ולהבהיר לגבי חלק מהפרטים שיש לכלול בפנקס השכר ובתלוש השכר את המתכונת שבה יש להציגם, את היקף הנתונים או את המונחים שבהם יש להשתמש.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/2783/24).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/895/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)